प्रारूप तीन
(देखें कण्डिका 62)
नजूल भूमि का स्थायी पट्टा

यह अनुबंध/पट्टा विलेख आज दिनांक 25 मास जनवरी सन् 2021 प्रथम पक्ष मध्य प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है) और द्वितीय पक्ष **अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलमेन्ट रजिस्टर्ड आफिस–134, डोडाकन्नली विप्रो कारपोरेट आफिस के पास सरजापुर रोड, बैगलोर कर्नाटका – 560035 स्टेट ऑफिस प्लाट नं. –163–164 त्रिलंगा को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी शाहपुरा ई–8 एक्सटेंशन, तहसील हुजूर, भोपाल म.प्र.–462039 राज्य प्रमुख अभिषेक सिंह राठौर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलमेन्ट प्लाट नं.–163–164 त्रिलंगा को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी शाहपुरा ई–8 एक्सटेंशन, तहसील हुजूर, भोपाल म.प्र.–462039, मो.नं. 9829014914, ईमेल– abhishek@azimpremjifoundation.org** (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टादार कहा गया है) के बीच किया जाता है।

प्रीमियम–

प्रीमियम (25 प्रतिशत)– रूपये 9,71,23,201/–
वार्षिक भू–भाटक (वर्तमान वित्तीय वर्ष की दर से दोगुना) – रूपये 8,09,360/–

रियायत के कारण– **पूर्व संस्था एवं मध्यप्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक के अनुसंशा अनुसार**

एतद पश्चात वर्णित भूमि पट्टे पर देना मान्य किया है,
एतद पश्चात वर्णित भूमि पट्टे पर देना मान्य किया है,
और चूंकि पट्टेदार द्वारा प्रीमियम/परिवर्तन शुल्क के रूप में **रूपये 9,71,23,201/– (नौ करोड़ इकहत्तर लाख तेईस हजार दो सौ एक केवल)** सरकारी खजाने में चालान कमांक 0029125053 दिनांक 22–01–2021 तथा पट्टावधि के प्रथम वर्ष के वार्षिक भू भाटक के रूप में **रूपये 8,09,360/–(रूपये आठ लाख नौ हजार तीन सौ साठ)** सरकारी खजाने में चालान कमांक 0029125051 दिनांक 22–01–2021 द्वारा संदाय किये हैं, जिसकी कि प्राप्ति को पट्टाकर्ता एतद द्वारा अभिस्वीकार करता है, अतएव यह अनुबंध इस बात का साक्षी है कि पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के, जो इसमें इसके पश्चात अन्तर्विष्ट है–

प्रतिफलस्वरूप–

पट्टान्तरण

पट्टाकर्ता, एतद द्वारा, पट्टेदार को भोपाल जिले की ग्राम कानासैया तहसील हुजूर जिला भोपाल के भीतर स्थित वह संपूर्ण भूमि जो माप में कुल रकबा 20.234 हैक्टेयर या उसके लगभग है और जो इसके नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है, तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी सीमायें इसके उपाबद्ध रेखांक में चित्रित की गई है और उसमें **लाल** रंग से बतलाई गई है।

अवधि

इस अनुबंध की तारीख से प्रारंभ होने वाली तथा **31 मार्च 2120** को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उसे धारण करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए पट्टान्तरित करता है :–

For Azim Premji Foundation for Development

Authorised Signatories

तहसीलदार
तहसील * हुजूर

सामान्य शर्ते

1. **प्रयोजन** – पट्टेदार पट्टान्तरित की गई भूमि का उपयोग **उस पर विश्वविद्यालय का निर्माण करने** तथा उसके अनूरक्षण करने के प्रयोजनों तथा उसके सहायक प्रयोजनों के लिए करेगा और वह उसको या उस पर निर्मित भवनों को या उनके किसी भी भाग को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए न तो उपयोग में लाएगा और न उपयोग में लाए जाने की अनूमति देगा।

2. **भू–भाटक**
(सामान्य देय भू–भाटक)
वार्षिक भू–भाटक **रूपये 8,09,360/–(केवल आठ लाख नौ हजार तीन सौ साठ रूपये)** जो कि मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुर्ननिर्धारण) नियम 2018 के अनुसार संगणित भू–राजस्व के दो गुनी राशि के बराबर होगी और जो पट्टावधि के दौरान उक्त नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगा, देय होगा जो पट्टेदार अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान सरकारी खजाने में जमा करेगा।

3. **कर, आदि** – पट्टेदार समय–समय पर और उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर ऐसे समस्त रेटों, करों, प्रभारों तथा प्रत्येक प्रकार के निर्धारणों तथा संकाय तथा उन्मोचन करेगा, जो कि एतदद्वारा/पट्टान्तरित की गई उक्त भूमि पर या उस पर निर्मित किये जाने वाले भवनों पर या उसके संबंध में भू–स्वामी या अभिधारी पर इस समय या एतद् पश्चात् उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय निर्धारित प्रभारित या अधिरोपित किये जाये।

4. **निर्माण की कालावधि–** पट्टेदार इस पट्टे के प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर भवन निर्माण करना प्रारंभ करेगा और ऐसी दिनांक से तीन वर्ष के भीतर निर्माण पूर्ण करेगा।

5. **भवन का विनियमन–** उक्त भूमि पर किसी भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तनों के विषय में पट्टेदार नगर पालिकाओं से संबधित, विधि के उपबंधो के तथा उन नियमों, उपविधियों एवं आदेशों के जो कि उसके (उक्त विधि के) अधीन विधिपूर्वक बनाये गये/बनाई गई हों, तथा दिये गये हों और जो कि तत्समय प्रवृत हो अध्यधीन रहेगा।

6. **समुचित अनुरक्षण–** पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान, उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों को जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित है, के उपयोग योग्य दशा में रखेगा।

7. **व्यापार या कारबार–** पट्टेदार परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार कारबार या कियाकलाप जिसके की विनिमयन के लिये स्थानीय निकाय से संबधित विधि द्वारा या उसके अधीन तत्समय कोई उपबंध किये गये हों, ऐसे उपबंधों के अधीन ही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा देगा।

8. **समनुदेशन/अभिहस्तांकन/उप–पट्टा/अंतरण–** (क) पट्टेदार पट्टान्तरित भूमि या उसके किसी भी भाग को या इस अनुबंध के अधीन अर्जित किसी भी अधिकार को पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना न तो समनुदेशित या अभिहस्तांकित करेगा, न उप–पट्टे पर देगा, न ही अन्य प्रकार से अंतरित करेगा।

For Azim Premji Foundation for Development

Authorised Signatories

तहसीलदार
तहसील ★ हुजूर

(ख) उक्त शर्त के अनुक्रम में पट्टेदार द्वारा किये गये प्रत्येक समानुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण के फलस्वरूप अंतरिती द्वारा अर्जित अधिकार की सूचना अंतरण की दिनांक से तीस दिवस के भीतर पट्टाकर्ता को देना अनिवार्य होगा।

9. (क) **पूर्त संस्था के मामले में -**

(एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा उसका विभाजन नही किया जायेगा।

(दो) पट्टेदार संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो।

(तीन) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार या अन्य व्यक्ति को पट्टेदार संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(चार) आवंटित भूमि पर संचालित पट्टेदार संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नही किया जायेगा, और

(पांच) आवंटित भूमि पर पट्टेदार संस्था द्वारा आवंटित भूमि में निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यवसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा।

निर्बाध उपयोग

(10) निर्बाध उपयोग- पट्टाकर्ता यह प्रसंविदा करता है कि एतद् द्वारा नियमित रूप से भाटक का संदाय करने वाला और इसमें अन्तर्विष्ट शर्तो का पालन करने तथा अनुपालन करने वाला पट्टेदार पट्टाकर्ता या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी विधिपूर्ण विघ्न या विक्षोभ पहुंचाये गये बिना, उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि को शांतिपूर्वक धारण करेगा और उसका उपभोग करेगा।

पुनः प्रवेश

परन्तु यदि किसी भी समय, उक्त भाटक या उसका कोई भी भाग, चाहे उसकी विधिपूर्वक मांग की गई हो या नही, उस तारीख के जिसको कि वह शोध्य हो गया हो, कि पश्चात् एक कैलेण्डर मास बकाया या अंसदत रहे, और यदि पट्टेदार उक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का भंग या अपालन करें, तो पट्टाकर्ता किसी भी पूर्ण कारण का या पुनः प्रवेश के अधिकार का अधित्यजन कर देने पर भी, उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा, और उसे उसी प्रकार पुनः कब्जे में ले सकेगा, मानों कि वह पट्टान्तरण किया ही नही गया हो, ऐसी दशा में पट्टेदार ऐसे पुनः प्रवेश की तारीख से तीन कलेण्डर मास के भीतर उन समस्त भवनों एवं स्थापकों को हटाने का हकदार होगा जो पट्टान्तरण के चालू रहने के दौरान किसी भी समय उसके द्वारा उक्त भूमि पर निर्मित किये गये हो या लगाये गये हो।

परन्तु यह और भी कि जब पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई कारण या पनुः प्रवेश का अधिकार उत्पन्न हो जाये, तो पट्टाकर्ता के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह पुनः प्रवेश की शक्ति को प्रयोग में न लाने के फलस्वरूप इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुक्रम में शमन राशि जैसी कि कलेक्टर या प्राधिकृत अपर कलेक्टर के आदेश द्वारा नियत किये गये समय के भीतर ऐसी धनराशि का संदाय न करे, तो उसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करे या पूर्वगामी परन्तुक के अधीन पुनः प्रवेश के अधिकार को प्रयोग में लाये।

नवीकरण

(11) पट्टाकर्ता यह और प्रसंविदा करता है कि यह एतद् द्वारा मंजूर की गई अवधि के अन्त में और उसी प्रकार उसके पश्चात् भी समय समय पर ऐसी प्रत्येक आनुक्रमिक

For Azim Premji Foundation for Development

Authorised Signatories

तहसीलदार
तहसील * हुजूर

उत्तरभावी अवधि के जो कि पट्टेदार के निवेदन तथा खर्चे पर मंजूर की जायेगी, उक्त भूमि का नवीकृत पट्टा 99 वर्ष के लिये निष्पादित करेगा।

परन्तु प्रत्येक नवीकृत पट्टे की मंजूरी के लिये भू-भाटक में तत्समय लागू विधि अनुसार वृद्धि की जा सकेगी और यह कि प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इसमें अन्तर्विष्ट शर्तो में से ऐसी शर्ते जो कि लागू होने योग्य हों और ऐसी अन्य शर्ते जो कि भविष्य के लिये उचित समझी जांए, भी अंतर्विष्ट की जा सकेगी।

परन्तु यह और भी प्रत्येक आनुक्रमिक नवीकरण पर अधिरोपित की जाने वाली शर्तो के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा।

निर्वचन

(12) इस बात पर सहमति है कि इसमें प्रयोग लाई गई अभिव्यक्तियों पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ से असंगत न हो, पूर्वकथित के मामले में उसके उत्तरवर्ती यथा समनुदेशिती और पश्चात् कथित के मामले में उसके वारिस, निष्पादक, प्रबंधक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती आयेंगे।

अनुसूची

पट्टान्तरित भूमि का वर्णन

भूमि खसरा क्रमांक 40 कुल रकबा 24.33 हैक्टेयर में से 15.150 हैक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 51 कुल रकबा 7.340 हैक्टेयर में से 5.084 हैक्टेयर, कुल रकबा 20.234 हैक्टेयर जो कि ग्राम कानासैया, प.ह.नं. 20/37 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) चतुर्थ सीमायेँ नीचे दी गई हैं एवं नक्शा संलग्न है :-

उत्तर-	खसरा क्रमांक 41 शासकीय रास्ता एवं खसरा क्रमांक 42 शासकीय भूमि
दक्षिण-	खसरा क्रमांक 51 एवं खसरा क्रमांक 40 की शेष भूमि
पूर्व-	खसरा क्रमांक 41 शासकीय रास्ता
पश्चिम-	खसरा क्रमांक 1196/53 नाला एवं नया भोपाल बायपास रोड़

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारो में प्रत्येक मामले में लिखित तथा वर्ष को उस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से

कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

तहसीलदार
तहसील ★ हुजूर

For Azim Premji Foundation for Development
Authorised Signatories

पट्टेदार के हस्ताक्षर
राज्य प्रमुख अभिषेक सिंह राठौर
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फॉर डेवलमेन्ट